I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1126/2026, de 22 de octubre, por la que se modifica la Resolución de 1 de junio de 2010, de la Delegación Territorial de Segovia, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Encinillas (Segovia), titularidad de «Castellana de Porcino, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 3 (MNS 3). Expte.: 029-22-MNSSG.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina ubicada en el término municipal de Encinillas (Segovia), titularidad de Castellana de Porcino, S.L., y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación porcina ubicada en las parcelas 75 y 76 del polígono 1 del término municipal de Encinillas (Segovia), titularidad de Castellana de Porcino, S.L. (anteriormente de Granja Valdelobos, S.L.) y con código PRTR 4231, se encuentra en funcionamiento afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

Disposición	*Enlace al BOCYL*	*Motivo* (1)
Resolución de 1 de junio de 2010	BOCYL n.º 113, de 15/06/2010	Autorización Ambiental. Expte.: AA-SG-6/09-EIA.
Resolución de 23 de enero de 2013	BOCYL n.º 27 08/02/2013	Modificación no sustancial (MNS 1): Adaptación a la normativa de bienestar animal.
Resolución de 3 de octubre de 2016	BOCYL n.º 210 31/10/2016	Modificación no sustancial (MNS 2): Modificación de la balsa de purines.
Resolución de 16 de diciembre de 2020	BOCYL n.º23 03/02/2021	Revisión de oficio. Adaptación a las MTD. Expte: 053-18ROSG.
Resolución de 12 de septiembre de 2022	BOCYL n.º192 04/10/2022	Cambio de titularidad de «Granja Valdelobos, S.L.» a favor de «Castellana de Porcino, S.L.». Expte: 040-22-CTSG.

(1) Motivo: AA – Autorización ambiental. CT – Cambio de titularidad. MNS – Modificación no sustancial. RO – Revisión de Oficio.

Segundo.– En fecha 19 de julio de 2022, tiene entrada la comunicación de Castellana de Porcino, S.L., con NIF B40182008, de una modificación no sustancial (MNS 3) de la autorización ambiental de la explotación porcina referenciada, consistente en el aumento de 226 plazas sin modificación de las construcciones, regularización de un foco de emisiones y actualización de las MTD.

Tercero.– Constan informes favorables de la Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia, emitidos en fecha 28 de septiembre de 2022 y en fecha 19 de octubre de 2022.

Cuarto.– En fecha 13 de octubre de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios comunicados.

Quinto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Resolución de 1 de junio de 2010, de la Delegación Territorial de Segovia, por la que se concede autorización ambiental para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Encinillas (Segovia), titularidad de Castellana de Porcino, S.L., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 3 (MNS 3).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León).

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial n.º 3 (MNS 3) consiste en:

- Aumento de plazas de ganado, pasando de 1.561 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 Kg), 4.548 lechones de 6 a 20 kg y 10 verracos (484,21 UGM), a 1.561 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 Kg), 4.558 lechones de 6 a 20 kg, 216 cerdas de reposición y 10 verracos (514,65 UGM).
- Regularización de un foco de emisiones asociado a una caldera de biomasa de 400 kW.
- Actualización de las Mejores Técnicas Disponibles.

Vista la documentación, en fecha 13 de octubre de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la modificación indicada se considera modificación no sustancial (MNS 3) en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Resolución de 1 de junio de 2010, de la Delegación Territorial de Segovia, por la que se concede autorización ambiental para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Encinillas (Segovia), titularidad de Castellana de Porcino, S.L., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 3 (MNS 3), en los siguientes términos:

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1.– DATOS DEL CENTRO							
Denominación del centro:			Castellana de Porcino, S.L.				
Empresa/persona física titular de las instalaciones:			Castellana de Porcino, S.L.				
Domicilio social:			Calle Somosierra n.º 24, 40006–Segovia (Segovia)				
Actividad:	Explotación porcina con capacidad para 1.561 cerdas con lechones hasta destete (0 a 6 kg), 4.558 lechones de 6 a 20 kg, 216 cerdas de reposición y 10 verracos.				UGM:	514,65	
DNI/NIF/NIE:	B40182008	N.º PRTR:	4231	NIMA:	4000014965		
Ubicación de la instalación							
Provincia:	Segovia	Municipio:	Encinillas	Código postal:	40391		
Ref. catastral:	40083A001000750000YK 40083A001000760000YR	Polígono / Parcela:	1 / 75 y 76	Paraje:	Las Mimbreras		
Coordenadas							
UTM X(m):	403826	UTM Y(m):	4543083	HUSO:	30	Datum:	ETRS89
Superficie parcelas:	109.800 m^2	Superficie construida:	8.060,82 m^2	Superficie útil:	-		

3.– DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Explotación porcina con capacidad para 1.561 cerdas con lechones hasta destete (0 a 6 kg), 4.558 lechones de 6 a 20 kg, 216 cerdas de reposición y 10 verracos.
Instalaciones principales	• Nave 1 con 197 plazas para cubrición. • Nave 2 con 120 plazas para gestación. • Nave 3 con 352 plazas para cubrición, 56 plazas para cubrición y 10 plazas para verracos. • Nave 4 con 304 plazas para partos y 792 lechoneras. • Nave 5 con 394 plazas para gestación. • Nave 6 con 2.856 lechoneras. • Nave 7 con 138 plazas para reproductoras, 900 lechoneras y 216 plazas para reposición. • Balsa de purines de 10.550 m^3 (*) y un número mínimo de 2 de balsas.
Instalaciones auxiliares	• Silos de pienso y sistema de carga de alimentación. • Piezómetros para el control de las aguas subterráneas (mínimo 3). • Lazareto (Nave 8). • Vado sanitario. • Vestuarios. • Oficinas. • Almacén de pienso. • Almacén de medicamentos. • Cerramiento perimetral. • Centro de transformación. • Caldera de biomasa de 400 kW.

(*) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones y el número mínimo de balsas de la explotación, deberá ajustarse a lo indicado en el punto C.3.1, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

4.– RELACIÓN DE PRODUCTOS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES	
Cerdas con lechones hasta destete (0 a 6 kg)	1.561 plazas
Lechones de 6 a 20 kg	4.558 plazas
Cerdas de reposición	216 plazas
Verracos	10 plazas

5.– CONSUMO DE RECURSOS			
Agua	Consumo	Origen	
	14.356 m³/año	Sondeo existente en la explotación.	
Pienso	Consumo	Características	
	3.231 t anuales	Según MTD 3 y 4	
Energía			
Combustible	Biomasa (huesos de aceituna)	Consumo anual estimado	131 t/año
Suministro eléctrico	Centro de transformación	Consumo anual estimado	1.532.022 kWh/año
Otras fuentes	-	Potencia instalada	-

6.– GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS						
Estiércoles						
Generación						
Estiércol sólido (*)	- m³/año	Estiércol total	10.431,08 m³/año	Nitrógeno aplicable (**)	29.060,36 kg N/año	
Estiércol líquido (*)	10.431,08 m³/año					
Almacenamiento						
Capacidad mínima de la instalación para acumular deyecciones ganaderas (***)	8.605,64 m³	N.º mínimo de balsas	2	Sistema de cubrición de las balsas/ estercoleros (****)	Balsas existentes: costra natural Balsas nuevas o modificación de las existentes: MTD 16 y 17 Estercolero, en su caso: cubierto.	
Gestión						
Sistema de gestión de las deyecciones	MTD 19 con valorización agrícola					
Método de reducción del nitrógeno (MTD 19)	Procede					
Residuos zoosanitarios	Se estima una generación de 140 kg que serán retirados por gestor autorizado					
Cadáveres de animales	Se estima un número de bajas de 358 animales, con un total de 11.591 kg al año, que serán retirados por gestor autorizado.					

(*) Valor obtenido a partir del Anexo I del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero pudiendo variar la proporción de la fracción líquida o sólida del estiércol en función de la técnica MTD 19, que se adopte.

(**) Dato obtenido mediante el sistema informatizado ECOGAN.

(***) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones de la explotación y el número mínimo de balsas deberá ajustarse a lo indicado en punto C.3.1 del apartado 3. FASE DE EXPLOTACIÓN, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

(****) El sistema de cubrición de las balsas deberá ajustarse a lo indicado en el punto B.4, del apartado 3. Fase de Explotación, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL. El sistema de cubrición del estercolero deberá ajustarse a lo indicado en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero.

7.– EMISIONES A LA ATMÓSFERA				
7.1.– EMISIONES DERIVADAS DEL MANEJO DEL GANADO Y DE LAS DEYECCIONES (calculadas ECOGAN)				
Metano (CH_4)			58.233,94	kg anuales
	Fermentación entérica (CH_4)		4.551,29	kg anuales
	Gestión estiércoles (CH_4)		53.682,66	kg anuales
Óxido nitroso (N_2O-N)			338,85	kg anuales
Amoniaco (totales) (NH_3-N)			5.796,92	kg anuales
	Nave-Alojamientos (NH_3-N)		4.468,78	kg anuales
	Almacenamiento exterior (NH_3-N)		1.328,14	kg anuales
Otras emisiones				
Otros óxidos de nitrógeno (N-NO_x)	5,45 kg anuales	Nitrógeno (N-N_2)	49,75 kg anuales	
7.2.– EMISIONES PROCEDENTES DE INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN				
Gases de combustión procedentes de la caldera de biomasa				
7.3.– EMISIONES DIFUSAS DE OTRAS INSTALACIONES				
Evacuación de gases, respiraderos de los silos y almacenamiento de purín				

9.– INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD	
Emisiones a la Atmósfera	Emisiones difusas generadas por el manejo de los animales (fermentación entérica) y por la gestión de los estiércoles, polvo procedente de las naves y los silos, así como emisiones canalizadas de la caldera de biomasa.
Ruido	No se prevén molestias por los ruidos generados en la explotación
Generación de aguas residuales	No se producirá vertido al Dominio Público Hidráulico. Las aguas residuales se destinan a la balsa de almacenamiento de purín y las pluviales se vierten al terreno
Generación de residuos y deyecciones	Se producen deyecciones en forma de purín que se gestionan mediante MTD 19 y posterior valorización agrícola Cadáveres de animales y residuos zoosanitarios se gestionan mediante gestores autorizados Residuos asimilables a urbanos

10.– INCIDENCIA SOBRE LA SALUD DE LAS PERSONAS
Teniendo en cuenta las emisiones de la actividad, los valores limite impuestos y el resto de las prescripciones incluidas en esta autorización ambiental, no se prevén impactos sobre la salud de las personas

ANEXO II

CONDICIONADO AMBIENTAL

1. MEDIDAS RELATIVAS EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES.

Distancias preceptivas.– Las instalaciones proyectadas deberán guardar las distancias con respecto a núcleos urbanos, vías de comunicación de cualquier tipo, límites de parcela, recursos hídricos, conducciones, granjas, industrias e instalaciones diversas y otros elementos sensibles, establecidas en la normativa urbanística, sectorial o de cualquier otro tipo que sea de aplicación. De manera particular, se atenderá a lo preceptuado, en este sentido, en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades, y a lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León, aprobado mediante el Decreto 5/2020, de 25 de junio.

Residuos de construcción y demolición.– La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se Regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Se prestará especial atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la citada Ley 7/2022, de 8 de abril, y en los artículos 4, 5 y 11 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Almacenamiento de estiércoles y prevención de la contaminación.– Tanto para la ejecución de los canales de drenaje y colectores, como para las conducciones, arquetas, depósitos, balsas y recogida de lixiviados y, en su caso, estercoleros, deberán adoptarse soluciones constructivas que garanticen su estanqueidad, impermeabilidad y resistencia a lo largo del tiempo, sin aparición de grietas o fisuras, e impidan su desbordamiento, a fin de evitar escorrentías y filtraciones al terreno. La impermeabilidad de los elementos construidos en obra de fábrica o de hormigón deberá reforzarse mediante aditivos que aseguren su eficaz hidrofugado u otras soluciones idóneas, debiendo ser certificada su aplicación para el inicio de la actividad.

De manera particular, las balsas de purines y recogida de lixiviados no podrán ejecutarse en ladrillo hueco, debiendo estar dotadas de sistemas de impermeabilización mediante lámina de polietileno de alta densidad soldada, de al menos dos milímetros de espesor, o cualquier otro sistema que permita una impermeabilización equivalente, instalando, en su caso, un sistema de detección de fugas. Las balsas y, en su caso, estercoleros deberán diseñarse de tal modo que el coeficiente entre la superficie emisora y el volumen del depósito de estiércoles sea lo más bajo posible, y que se reduzca la acción del viento sobre los estiércoles almacenados. Así mismo, las balsas carecerán de salidas o desagües a cotas inferiores a la de su máximo nivel, salvo que conduzcan a pozos de vaciado u otros compartimentos estancos. En caso de que deban tener salidas en la parte inferior, estarán dotadas de doble válvula de seguridad. Las balsas deberán disponer, igualmente, de valla metálica o similar que impida el acceso incontrolado de personas, contando con dispositivos adecuados que permitan la salida en caso de caídas accidentales.

Los estercoleros, en su caso, deberán asentarse bajo cubierta y con un punto bajo de recogida de los líquidos rezumados (jugos de ensilajes), que deberán conducirse a una fosa impermeabilizada.

Los accesos desde el exterior a las instalaciones de almacenamiento de estiércoles se diseñarán de forma que se eviten derrames y puedan cargarse las excretas de forma eficaz.

La capacidad de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones de la explotación vendrá definida en función del sistema de gestión de estiércoles que establezca la granja, según apartado C.3.1 de la fase de explotación.

Almacenamiento de residuos.– Se habilitará una zona específica bajo cubierta para el almacenamiento en contenedores homologados de los residuos zoosanitarios infecciosos y químicos, así como para cualquier otro residuo peligroso, cumpliendo en todo caso con las obligaciones establecidas a este respecto en la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Integración paisajística.– Las instalaciones ganaderas habrán de adaptarse estéticamente, en cuanto a los materiales y colorido de las edificaciones, al entorno paisajístico en que estén situadas y siempre siguiendo las prescripciones contenidas en la normativa urbanística de aplicación en el término municipal o provincia en la que se ubiquen. Cuando se reutilicen edificaciones existentes, en la medida de lo posible, se realizará la adaptación estética.

Con objeto de minimizar el impacto paisajístico se valorará la implantación de una pantalla vegetal alrededor de las instalaciones, seleccionando una mezcla de especies arbustivas y arbóreas autóctonas propias del entorno natural de la zona u otras técnicas de integración paisajística, especialmente si son visibles desde monumentos o centros de atracción turística tales como miradores de paisajes singulares u otros. En zonas con escasa vegetación se priorizará la plantación de pequeños bosquetes irregulares frente a los setos tupidos lineales.

El Material Forestal de Reproducción a emplear en la instalación de la pantalla vegetal (frutos y semillas, plantas y partes de plantas) ha de proceder de las áreas establecidas en la «Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba la actualización del Catálogo que delimita y determina los Materiales de Base para la producción de Materiales Forestales de Reproducción Identificados…» y siendo obtenido en un proveedor autorizado según establece el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la Comercialización de los Materiales Forestales de Reproducción en la Comunidad de Castilla y León.

Las construcciones se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que esta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a la topografía natural.

Protección del suelo.– Los movimientos de tierra se harán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su aprovechamiento en la adecuación posterior de los terrenos alterados.

Protección del patrimonio.– Si en el transcurso de las obras apareciesen restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, estas se paralizarán en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura de Segovia, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable.

Afección a la red hidrológica.– Durante la construcción de las instalaciones se adoptarán las medidas preventivas necesarias para minimizar el riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

La instalación dispondrá de un mínimo de tres piezómetros que permitirán controlar las posibles fugas de los depósitos, balsas y, en su caso, estercoleros de la granja, situados, uno aguas arriba de la granja y dos aguas abajo, según el flujo natural de las aguas subterráneas del lugar y sobre la base de un estudio geológico que contenga un mapa piezométrico. Para ello, es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 metros. Se deberán incluir en la documentación presentada las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro.

Si en el entorno de la actividad no existiese ningún punto de control que cumpla con los requisitos anteriores, se deberán ejecutar los tres puntos de control, los cuales podrán quedar habilitados para el control permanente, siempre que dos de ellos se localicen aguas abajo y uno aguas arriba de las instalaciones.

Se debe tener en cuenta que el control de las aguas subterráneas no solo debe permitir detectar las posibles fugas procedentes de las zonas de almacenamiento de deyecciones ganaderas, sino también controlar las posibles afecciones a las aguas subterráneas originadas por el conjunto de actividades que se llevan a cabo dentro de las instalaciones. Por lo tanto, el diseño de la red piezométrica tendrá en cuenta la ubicación de las instalaciones que albergan animales, así como de las conducciones de las deyecciones e instalaciones para su almacenamiento.

Además, todas las dependencias de la granja que alberguen animales estabulados deberán situarse sobre solera u otro sistema de impermeabilización del suelo, incluida la compactación del suelo natural, y con pendientes dirigidas a la recogida de las escorrentías en una balsa.

Infraestructura del agua.– La instalación contará con sistemas de aplicación de agua a alta presión para la limpieza de naves y equipos.

La infraestructura del agua se diseñará de tal modo que permita detectar fugas y su reparación de forma inmediata.

Infraestructura eléctrica.– El diseño de la línea eléctrica aérea de alta tensión con conductores desnudos de suministro de las instalaciones deberá ajustarse a las prescripciones que sean de aplicación incluidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se Establecen Medidas para la Protección de la Avifauna Contra la Colisión y la Electrocución en Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

Contaminación lumínica.– De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación, la elección e instalación de los elementos de iluminación se llevará a cabo de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, contando con los componentes necesarios para este fin.

Contaminación acústica.– El nivel sonoro no superará los valores límite establecidos en la normativa de aplicación y, de manera particular en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, por causas derivadas de la ejecución de las instalaciones.

No obstante, si se detectasen problemas de ruido, el órgano sustantivo podrá exigir medidas adicionales de protección contra el ruido.

Protección de la fauna.– Los cerramientos de alambre, en caso de existir en la parcela que alberga la explotación, no dispondrán de elementos cortantes o punzantes, ni de espino en los hilos superior e inferior.

Así mismo, las balsas de purines incorporarán sistemas de protección (vallado) para evitar el acceso de la fauna silvestre, contando con dispositivos adecuados que permitan la salida en caso de caídas accidentales, tales como un sistema de plataformas flotantes, un sistema que recorra las paredes de la balsa, bandas de material rugoso que permitan trepar por el talud o una combinación de ellas, y en número suficiente

Se establecerán los medios necesarios para impedir que la fauna silvestre utilice el vado sanitario o los pediluvios de desinfección como bebedero.

Inicio de obras.– El promotor de la instalación ganadera deberá comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia el comienzo de la ejecución del proyecto y el final de las obras.

3. FASE DE EXPLOTACIÓN.

A. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN.

La explotación deberá incorporar las medidas de gestión más adecuadas para asegurar un buen comportamiento ambiental y, de manera particular, en relación con la mitigación de los efectos sobre el cambio climático.

A.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación, la explotación deberá contar con un sistema de gestión ambiental (SGA) que comprenda, como mínimo, lo indicado en el apartado 2 del artículo 14 bis de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre Emisiones Industriales y Emisiones Derivadas de la Cría de Ganado (prevención y control integrados de la contaminación), modificada por la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024, y con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación y con la MTD 1. En concreto, este SGA se auditará por primera vez a más tardar el 1 de julio de 2027, y posteriormente, al menos, cada tres años, por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008, o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se

define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la Participación Voluntaria de Organizaciones en un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), que verificará la conformidad del SGA y de su aplicación con este artículo con un sistema interno desarrollado bajo los esquemas indicados en las normas citadas (MTD 1).

El contenido mínimo será el detallado en los documentos de referencia elaborados a este respecto por la consejería competente en la materia y puestos a disposición del público a través de su página web. En todo caso, deberá contemplar, al menos, los contenidos relacionados con medio ambiente y lucha contra el cambio climático detallados en el Anexo IV «Contenido mínimo del Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones de ganado porcino» del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

Este sistema integrará, así mismo, todos los registros que es necesario llevar a cabo de acuerdo con esta autorización ambiental.

En todo caso, el sistema de gestión ambiental será conocido por todas las personas que trabajen en la instalación, directa o indirectamente, y se integrará en el Sistema Integral de Gestión de la Explotación (SIGE) de acuerdo con la normativa básica de este sector ganadero. Igualmente, deberá prever un programa de formación de todos los trabajadores de la explotación en relación con el funcionamiento de esta y su comportamiento ambiental.

A.2. MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

La explotación tendrá en cuenta en su funcionamiento las mejores prácticas de gestión medioambiental recogidas en la Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, relativa al Documento de Referencia Sectorial sobre las Mejores Prácticas de Gestión Medioambiental, los Indicadores Sectoriales de Comportamiento Medioambiental y los Parámetros Comparativos de Excelencia para el Sector Agrícola en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

A.3. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS.

La explotación, en lo referido a la valorización agronómica de los estiércoles, se ajustará a lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Agrarias aprobado por el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se Designan las Zonas Vulnerables a la Contaminación de las Aguas por Nitratos Procedentes de Fuentes de Origen Agrícola y Ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.

A.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN ZONAS VULNERABLES.

En las zonas designadas como vulnerables a la contaminación por nitratos, la explotación se ajustará a lo establecido en el programa de actuación aprobado por la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el Programa de Actuación de las Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos Procedentes de Fuentes de Origen Agrícola y Ganadero Designadas en Castilla y León o norma que la sustituya.

A.5. ADAPTACIÓN A LAS MTD.

En el Anexo III se incluye un resumen de las técnicas que implementa la instalación y que acredita su cumplimiento y adaptación a todas las MTD que le son de aplicación.

B. EMISIONES A LA ATMÓSFERA.

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación:

B.1. FOCOS.

Emisiones canalizadas

En la tabla siguiente se enumeran los focos emisores de las instalaciones:

LISTADO DE FOCOS EMISORES									
Descripción de fuentes (1)	*Denominación (2)*	*Cód. (3)*	*Código CAPCA (4)*	*Coordenadas*	*Contaminantes emitidos*	*Combustible tipo*	*Potencia de la instalación kW*	*Altura / diámetro de chimeneas*	*Régimen de funcionamiento h/día (5)*
Caldera de Biomasa	F1	F1	02 03 02 05	UTMX: 403871 UTMY: 4543061	CO, NO_X (Medidos como NO_2), SO_2	Biomasa (huesos de aceituna)	400 kW	2,5 m / 250 mm	12

(1) Proceso/Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.

(2) Nomenclatura asignada por la empresa.

(3) Código numérico asignado por la empresa al foco de emisión.

(5) Según se indica en el artículo 2.i) del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se Actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se Establecen las Disposiciones Básicas para su Aplicación, se considera sistemática, la emisión de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta. El carácter no sistemático de estos focos deberá ser justificado documentalmente.

Emisiones difusas

Se prevé la generación en las instalaciones de emisiones difusas de amoniaco, metano, olores y partículas propias de las actividades de manejo de animales y piensos, así como del almacenamiento y gestión de las deyecciones, tal y como se detalla en la tabla siguiente:

LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA						
Id Foco	*Descripción*	*Proceso asociado*	*Código CAPCA*	*Contaminantes emitidos*	*Régimen de funcionamiento h/día*	*Medidas de minimización*
D-1	Naves	Fermentación entérica, volatilización	B 10 04 12 01	Partículas sólidas, amoniaco, metano y malos olores	24 h/día los 365 días al año	MTD 11, 12, 13 y 30, de acuerdo con lo reflejado en el ANEXO III.
D-2	Almacenamiento de estiércoles	Volatilización	B 10 05 04 01	Partículas sólidas, amoniaco, metano y malos olores	24 h/día los 365 días al año	MTD 13, 16, 17, 19, 14*, 16, 17, de acuerdo con lo reflejado en el ANEXO III.

LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA						
Id Foco	*Descripción*	*Proceso asociado*	*Código CAPCA*	*Contaminantes emitidos*	*Régimen de funcionamiento h/día*	*Medidas de minimización*
D-3	Aplicación sobre el terreno	Volatilización	B 10 05 04 01	Partículas sólidas, amoniaco y malos olores	-	MTD 12, 13, 19, 21, 22* y 23, de acuerdo con lo reflejado en el ANEXO III.
D-4	Emisiones de los silos	Carga	-	Partículas sólidas	No sistemático	-

* MTD aplicada a la fracción sólida resultante de aplicar una técnica de tratamiento in situ recogida en la MTD 19

B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE).

Emisiones difusas

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE)					
Id Foco (1)	*Código CAPCA*	*Parámetro (sustancia)*	*Valores límite de emisión*		*Criterio de fijación*
			Cantidad (2)	*Unidad*	
D-1	B 10 04 12 01	Metano	4.551,29	kg/año (2)	Decisión conclusiones MTD
D-2	B 10 05 04 01	Metano	53.682,66	kg/año (2)	Decisión conclusiones MTD
D-1	B 10 04 12 01	Amoniaco	4.468,78	kg/año (2)	Decisión conclusiones MTD
D-2	B 10 05 04 01	Amoniaco	1.328,14	kg/año (2)	Decisión conclusiones MTD

(1) Código numérico asignado al foco de emisión.

(2) El titular estará obligado aplicar técnicas para reducir estos valores límite

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del reglamento de emisiones industriales.

B.3. CONTROL DE EMISIONES.

Emisiones canalizadas.– Para la caldera de biomasa será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Emisiones difusas.– Se llevará a cabo el control de las emisiones difusas generadas en la explotación conforme a las siguientes prescripciones:

– Amoniaco.– El control se realizará mediante la implantación de un sistema de supervisión de acuerdo con la MTD 25, una vez al año o cada vez que se produzcan cambios significativos en, al menos, uno de los parámetros siguientes:

a) Tipo de ganado criado en la explotación.

b) Sistema de alojamiento.

– Olores derivados del funcionamiento de la granja (no incluye la valorización agronómica de los estiércoles).– No se prevén molestias en receptores sensibles ni se ha confirmado la existencia de tales molestias.

B.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DIFUSAS.

Amoniaco.– Para reducir las emisiones difusas de amoniaco se aplicarán las siguientes medidas:

– La construcción de nuevas balsas o depósitos de purines o la modificación de la estructura o características constructivas de las existentes, deberá acompañarse de la adopción de técnicas que reduzcan las emisiones de amoniaco en, al menos, un 80% con respecto a la referencia de las balsas o depósitos sin ningún tipo de cubierta. A este fin, se aplicará una combinación de las técnicas indicadas en las MTD 16 y 17, de forma que sumadas las reducciones aplicadas con cada técnica se alcance ese porcentaje. Cuando esta técnica suponga el cubrimiento de la balsa o depósito y cuando este cubrimiento pueda implicar la acumulación de gas metano, se adoptarán sistemas de gestión de dicho gas que eliminen los riesgos relativos a su acumulación o emisión a la atmósfera.

  En todo caso, para los depósitos y balsas existentes deberá aplicarse una combinación de las técnicas de reducción de emisiones contempladas en la MTD 16 y en la 17, según proceda.

– En caso de disponer de instalaciones de almacenamiento de estiércoles sólidos, se aplicará una o una combinación de las técnicas de reducción de emisiones contempladas en la MTD 14.

– En cuanto a los alojamientos, se aplicará una o una combinación de las técnicas contempladas en la MTD 30.

– Así mismo, se aplicará una o una combinación de técnicas de nutrición dirigidas a la reducción del nitrógeno total excretado y, por ende, de las emisiones de amoniaco, contempladas en la MTD 3.

Polvo.– Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento se utilizarán, en función de su aplicabilidad, una o varias de las técnicas conforme a la MTD 11.

Olores.– Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de la explotación y su impacto, se utilizará, en función de su aplicabilidad, una o una combinación de las técnicas conforme a la MTD 13, tanto en cuanto a lo referido a los alojamientos como en cuanto a las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento y a la gestión y aplicación de estiércoles en el campo, y a la MTD 19 en cuanto al tratamiento del purín in situ.

En todo caso, durante el transporte de estiércoles se evitará transitar por el interior de los núcleos urbanos, salvo que no exista alternativa. Así mismo, los sistemas de transporte serán herméticos en la parte inferior, de forma que no haya riesgo de pérdidas de materiales líquidos o sólidos. Igualmente, los sistemas de transporte de estiércoles sólidos, cuando se transite por carreteras o vías urbanas, la parte superior deberá ir cubierta, al menos, por lonas o elementos similares.

En cuanto a su aplicación al terreno, se evitarán los fines de semana, días festivos y después de las 12 h de sus vísperas, así como los días de conmemoración de fiestas patronales, romerías o celebraciones similares del municipio o de los núcleos de población próximos, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran contemplar, en este sentido, las ordenanzas municipales. Esta limitación no se aplicará a los estiércoles sólidos cuando la aplicación se realice a una distancia superior a 500 m de viviendas aisladas, núcleos de población y lugares de desarrollo de las festividades. Los estiércoles aplicados por técnicas de esparcido sobre el terreno serán enterrados cuanto antes, como máximo a las 4 horas de su aplicación, o a las 12 horas cuando las condiciones no sean favorables para una incorporación más rápida, que quedarán reflejadas en el sistema de gestión medioambiental (MTD 22). Cuando se realice el esparcimiento de estiércoles líquidos mediante el sistema de inyección en el suelo o sistemas similares, en los que el purín se inyecte en la tierra en dosis adecuadas para el cultivo, no será necesario realizar una labor de cubrimiento. Tampoco será necesario realizar la labor de cubrición en aquellos terrenos en que el cultivo no lo permita por suponer el cubrimiento su pérdida o un perjuicio para el cultivo y en los pastizales.

A los efectos indicados en artículo 10 del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, se prohíbe la aplicación de purines mediante sistemas de plato, abanico y por cañón, salvo en los casos prescritos según el citado artículo. Así mismo, en la aplicación de estiércoles en los campos se utilizará al menos una de las medidas de mitigación de las emisiones incluidas en el anexo V de esta norma o cualquier otra avalada técnicamente y reconocida por la Junta de Castilla y León que demuestre una eficiencia similar.

Los sistemas de esparcimiento en los campos de cultivo de los estiércoles líquidos (caudal de salida), deberán ser comprobados por el titular de la instalación al menos una vez al año y, con ello, calcular la velocidad que debe tener el dispositivo durante el proceso de esparcimiento. Esta comprobación y cálculo quedarán reflejados en el sistema de gestión medioambiental y deberá ser puesto en conocimiento del operario que realice esta tarea.

C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

C.1. PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOLES.

C.1.1. CANTIDAD ESTIMADA.

La cantidad estimada de estiércoles producida en la instalación, de acuerdo con los índices incluidos en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se Establecen Normas Básicas de Ordenación de las Granjas Porcinas Intensivas, y se Modifica la Normativa Básica de Ordenación de las Explotaciones de Ganado Porcino Extensivo, es de 10.431,08 m^3 anuales, equivalentes a 29.060,36 kg de nitrógeno disponible para valorización según los cálculos realizados mediante la herramienta informática ECOGAN.

C.1.2. ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Para aminorar la producción de purines y lixiviados se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas, se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión y se establecerá una red de drenaje de aguas pluviales independiente de la red de aguas residuales y estiércoles.

Las áreas cubiertas no podrán verter sus aguas a parques de estancia del ganado, por lo que dispondrán, en caso necesario, de canalones para su derivación; y las balsas de purines y, en su caso, estercoleros y fosas de lixiviados estarán protegidas de la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.

Se aplicará, igualmente, un sistema para reducir el nitrógeno y el fósforo total excretado satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de los animales.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán aplicar, al menos, las que acrediten el cumplimiento de las MTD 3, 4 y 5, relativas al nitrógeno y fósforo total excretado, así como al uso eficiente del agua, respectivamente.

Los documentos que acrediten el uso de piensos que cumplan las estrategias de alimentación indicadas en las MTD 3 y 4 deberán estar disponibles en la instalación para la comprobación de los inspectores.

C.2. GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

C.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

El titular de la explotación se responsabilizará de la adecuada gestión de los estiércoles producidos en su explotación con independencia de quien los gestione. En todo caso, la explotación dispondrá de un Libro de Registro de las operaciones de aplicación al terreno de estos estiércoles, o de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/1260/2008, de 4 de julio por la que se Establece el Modelo de Libro de Registro de Operaciones de Gestión de Deyecciones Ganaderas para las Actividades e Instalaciones Ganaderas en la Comunidad de Castilla y León, en el que constarán los datos de los transportes realizados, anotándose, en su caso, las fechas de distribución, volúmenes evacuados, parcelas de destino, dosis aproximada de abonado con estiércol en cada una de ellas expresado en t/ha, plazo de enterrado y cultivo previsto. El Libro de Registro estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control, y se integrará en el sistema de gestión ambiental de la explotación.

En zonas para las que el Plan Hidrológico de cuenca haya determinado reducción del excedente y de la aplicación de nitrógeno, y/o en zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, o en municipios con factor agroambiental ganadero superior a 250 o con índice de carga ganadera superior a 50 contando con las nuevas instalaciones, las alternativas establecidas para la gestión de los estiércoles de la granja serán las siguientes:

a) Gestión de los estiércoles producidos en la explotación en planta de tratamiento externa autorizada (preferentemente planta de biogás MTD 19 b).

   En este caso, el titular de la explotación deberá disponer de contrato con la planta de tratamiento externa autorizada y estará exento, para la fracción de los estiércoles destinada a esta alternativa de gestión, de disponer de base tierra y plan de gestión de deyecciones ganaderas. De optar por esta alternativa de gestión, se aplicará, como mínimo, al 70 % de los estiércoles generados en la explotación.

En el caso de que la gestión de los estiércoles se lleve a cabo mediante su procesado en planta de biogás externa a la granja, el plazo máximo para la implantación de este sistema de gestión será de 2 años desde el inicio de la actividad.

b) Tratamiento in situ de los estiércoles mediante sistemas de reducción de N referenciados en técnicas de la MTD 19.

Para la fracción de estiércoles que, en su caso, no se destine a alguno de los sistemas de gestión contemplados en la alternativa a), se aplicará, de forma obligatoria, al menos una de las técnicas contempladas en la MTD 19, estableciéndose un plazo máximo de 6 meses desde el inicio de la actividad para su implantación.

En todo caso, los sistemas de gestión de los estiércoles diferentes a la aplicación agrícola se fundamentarán en la valorización de los materiales, su máximo aprovechamiento, mínimas emisiones a la atmósfera y mínimo riesgo de lavado hacia masas de agua, teniendo en cuenta la eficacia ambiental del procedimiento a adoptar.

c) Valorización de los estiércoles como abono orgánico-mineral de aplicación en los terrenos agrícolas.

La aplicación al campo de los estiércoles sin tratar, solo se permitirá transitoriamente hasta la implantación de los sistemas de gestión contemplados en las alternativas a) y b), conforme a los plazos que, en cada caso, se hayan establecido, llevándose a cabo en el marco de las MTD 20, MTD 21 y, en su caso, MTD 22, y cumpliendo lo indicado a este respecto en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la nutrición sostenible de suelos y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León.

Las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de técnicas de reducción de emisiones a la atmósfera y al agua en planta externa, serán tratadas de acuerdo con lo indicado en la autorización ambiental de la instalación de destino, y cualquier valorización agronómica se hará en base a lo indicado en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

Así mismo, las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 en granja podrán gestionarse mediante valorización agronómica en el marco de la MTD 20 y, en su caso, de la MTD 21 y/o MTD 22, y de acuerdo con el citado Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, y el Decreto 4/2018, de 22 de febrero.

En todo caso, en zona vulnerable a la contaminación por nitratos, la valorización agronómica tanto de los estiércoles sin tratar como de las sustancias resultantes de la aplicación de un sistema de gestión de reducción de N referenciados en técnicas de la MTD 19, se llevará a cabo en el marco de las normativas citadas y cumpliendo los requisitos indicados en la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la

contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León, respecto a dosis máximas a aplicar y respetando los periodos en los que no es posible la asimilación del nitrógeno por los cultivos.

En el caso de que el titular ceda a un gestor externo tanto las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 en granja como, en su caso, los estiércoles sin tratar para su aplicación en las tierras agrícolas con fines de fertilización, será el gestor quien estará obligado a disponer de base tierra y plan de gestión de deyecciones ganaderas actualizado anualmente y en coordinación con los titulares de las parcelas objeto de su aplicación, eximiendo de estas obligaciones al titular de la granja. Así mismo, el gestor deberá tener una capacidad de almacenamiento de deyecciones equivalente a la capacidad de estiércoles que le sean entregados por la granja, quedando estas obligaciones incluidas como condiciones contractuales en el contrato para la entrega de los estiércoles por parte de la granja al gestor.

En todo caso, tanto el titular de la explotación ganadera como, en su caso, el gestor externo de los estiércoles, deberán atenerse a lo establecido en la normativa SANDACH y, en su caso, en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

C.2.2. PLAN DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES.

Contenido del plan de gestión de estiércoles.– Para la aplicación de los estiércoles sin tratar y de las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19, en tierras agrícolas con fines de fertilización, tanto la explotación como, en su caso, el centro de gestión autorizado deberán disponer un plan de gestión de estiércoles actualizado anualmente. El contenido mínimo del plan de gestión será el que determine la normativa básica de aplicación y, en todo caso, se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se Establecen Normas para la Nutrición Sostenible en los Suelos Agrarios y en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se Determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León, debiendo incluir información detallada sobre, al menos, los siguientes aspectos:

– Identificación de los recintos que forman parte de la unidad de producción, conforme a la información proporcionada por SIGPAC, con datos de la superficie útil efectiva para la aplicación de los estiércoles e identificando las superficies de las parcelas que deben ser descontadas por no estar cultivadas o en las que por diversas razones no es posible aplicar los estiércoles como, por ejemplo, por su proximidad a cursos de agua, manantiales o pozos de abastecimiento, entre otros elementos sensibles.

– Analizar el terreno donde va a aplicarse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía, teniendo en cuenta:

  • el tipo y las condiciones del suelo y la pendiente del terreno,

  • las condiciones climáticas y, en concreto, la información sobre el volumen de agua aportado normalmente por las precipitaciones en la zona y su distribución anual,

- el riego y el drenaje del terreno,
- la rotación de cultivos y
- los recursos hídricos, en el caso de recintos en regadío y las zonas de aguas protegidas.
- En el caso de recintos de regadío se tendrá en cuenta:
  - Contenido de nitrógeno nítrico en el agua de riego.
  - Contenido de fósforo (P2O5) soluble en el agua.
  - Cantidad de agua aportada en cada riego (en m^3 por hectárea).

– Datos del suelo de los recintos relativos al contenido en materia orgánica, nutrientes y, en su caso, contaminantes.

– Momento en el que se pretenden aplicar los estiércoles, forma de aplicación y maquinaria de distribución. En concreto, el plan determinará la imposibilidad de aplicar los estiércoles en los campos en los supuestos siguientes:

- cuando el terreno está inundado, helado o cubierto de nieve;
- cuando las condiciones del suelo (p. ej.: saturación de agua o compactación), en combinación con la pendiente del terreno y/o su drenaje, sean tales que el riesgo de escorrentía o de drenaje sea alto;
- cuando sea previsible que se produzca escorrentía por la posibilidad de lluvia.

A los fines indicados en los apartados anteriores se tomará como referencia los datos de la AEMET (https://www.aemet.es/es/portada o en la APP de este organismo).

– Características físicas de los estiércoles, contenido en nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica, y dosis por hectárea a emplear. La medición se podrá desarrollar mediante conductímetros y se hará con una frecuencia mínima semestral, debiendo anotar el resultado en un registro específico del sistema de gestión ambiental.

– Medidas adoptadas para disminuir las emisiones de amoniaco.

– Identificación de los datos del aplicador autorizado, cuando la aplicación no lleve a cabo por el titular de la explotación.

– Justificación de cumplimiento de las obligaciones de asesoramiento en materia de fertilización.

Modificación del plan de gestión de estiércoles.– Si se planteara un nuevo sistema de gestión de los estiércoles sin tratar o de las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19, o si se produjese alguna variación relativa a la cesión de los purines a planta de tratamiento o a la utilización para el abonado de la superficie agrícola ligada a la granja por modificación de las superficies disponibles, de las características

de las parcelas o del sistema de explotación, o del sistema de cesión de los residuos ganaderos, el promotor deberá comunicarlo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

C.3. ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOLES.

C.3.1. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.

En ningún caso podrán almacenarse estiércoles fuera de las instalaciones previstas para este fin, ni computar a efectos del volumen antes indicado la capacidad de los emparrillados del interior de las naves.

La capacidad útil exterior de almacenamiento de estiércoles propios gestionados por la granja mediante aplicación directa en tierras agrícolas como fertilizante deberá ser, como mínimo, suficiente para su retención durante los períodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno de acuerdo con el plan de fertilización de las tierras agrícolas, más un 10% de margen de seguridad y, en todo caso, no inferior a la capacidad mínima de la instalación (9 meses de máxima producción). En el caso de que la gestión de los estiércoles se realice al menos en un 70 % mediante un agente externo, este dispondrá de una capacidad de almacenamiento propia equivalente a la que se requiriera a la granja.

Tanto en el caso de que la gestión del estiércol de la granja como su almacenamiento esté delegada a un agente externo, como en los casos que se utilicen sistemas alternativos de gestión, tales como sistemas de compostaje, biometanización, desecado en plantas de tratamiento u otros técnicamente validados conforme a la MTD 19, la capacidad total de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones de la granja podrá reducirse al mínimo legal establecido para la zona.

La capacidad total de almacenamiento de purines se dividirá en al menos dos balsas, de tal modo que ninguna de ellas podrá tener una capacidad inferior a 3 meses de producción, garantizando con ello la continuidad del funcionamiento de la actividad en caso de detectarse algún problema en una de ellas. En los casos en los que se permita una capacidad de almacenamiento ajustada al mínimo legal establecido para la zona, la capacidad de cada una de las balsas no podrá ser inferior al 40 % de la capacidad de almacenamiento total.

El llenado de las balsas y, en su caso, estercoleros será tal que, salvo circunstancias excepcionales, no alcance más del 90% de su capacidad a fin de dejar un margen de seguridad. En todo caso, el nivel de llenado máximo posible quedará, al menos, a 30 cm por debajo del borde de las balsas.

C.3.2. ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda reducir sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, reduciendo al mínimo el peligro de contaminación de los acuíferos superficiales o subterráneos.

En el sistema de gestión ambiental de la instalación se incluirá un procedimiento de control periódico de la estanqueidad de las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y de sus dispositivos de seguridad mediante un análisis visual, comprobando cualquier indicio de deterioro de los sistemas de impermeabilización, y mediante el sistema de piezómetros. De este modo, las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles serán revisadas semestralmente para garantizar su estabilidad, la ausencia de fisuras u otros daños que puedan provocar una salida incontrolada de estiércoles.

Todas las instalaciones, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán acreditar el cumplimiento de, al menos, las MTD 16, 17 y 18, y, en su caso, las MTD 14 y 15.

C.4. APLICACIÓN DE ESTIÉRCOLES EN EL TERRENO.

C.4.1. BASE TERRITORIAL.

Para la valorización agronómica de los estiércoles, la actividad ganadera dispondrá de una base de terreno agrícola al menos equivalente a la necesaria de acuerdo con los cultivos habituales de la zona que menos requerimiento de nitrógeno precisan para su crecimiento y del sistema de gestión de estiércoles que aplique en cada momento. Para la determinación de esta base territorial se tendrá en cuenta si está en zona vulnerable o zonas para las que el Plan Hidrológico de cuenca haya determinado reducción del excedente y de la aplicación de nitrógeno para el cumplimiento de los objetivos ambientales y las limitaciones a la aplicación de estiércoles derivadas de este hecho.

El promotor acreditará mediante contratos, en cualquier momento, que dispone de suficiente superficie agrícola para la aplicación controlada de los estiércoles y que los recintos identificados no podrán ser utilizados para el mismo fin por otras granjas, salvo que la parcela en la que se encuentren incluidos sea de un tamaño superior a 75 ha o sea de titularidad municipal, en la que será posible que esté disponible para más de un ganadero o centro de gestión autorizado. Cualquier cambio en la superficie acreditada deberá ser comunicado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia mediante aportación de los contratos, debiendo estar los mismos también disponibles en la instalación para su comprobación por los inspectores.

Si la empresa opta por ceder toda su producción de estiércoles o, en su caso, de las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 en granja, a un gestor autorizado cuya finalidad es su aplicación sobre el terreno como abono, dicha cesión debe efectuarse mediante contrato normalizado y cumpliendo las prescripciones a este respecto de esta autorización ambiental. En concreto, el contrato determinará que los estiércoles de la granja solo podrán ser aplicados en los campos agrícolas cumpliendo la MTD 20, la MTD 21 y, en su caso, la MTD 22, y en el marco de un plan de abonado anual de acuerdo con la normativa sectorial.

C.4.2. DOSIS MÁXIMAS A APLICAR.

En todo caso, para la valorización de los estiércoles como abono orgánico-mineral de aplicación en los terrenos agrícolas, el titular de la explotación deberá cumplir lo establecido a este respecto en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre Protección de las Aguas Contra la Contaminación Difusa Producida por los Nitratos Procedentes de Fuentes Agrarias; en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se Establecen las Normas para la Nutrición Sostenible de Suelos; en el Decreto 4/2018,

de 22 de febrero, por el que se Determinan las Condiciones Ambientales Mínimas para las Actividades o Instalaciones Ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades; en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se Designan las Zonas Vulnerables a la Contaminación de las Aguas por Nitratos Procedentes de Fuentes de Origen Agrícola y Ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias; en el programa de actuación para las zonas vulnerables de Castilla y León; y en las ordenanzas municipales que resulten de aplicación. De cualquier modo, se deberán tomar en consideración el Código de Buenas Prácticas Agrarias, aspectos relacionados con las características particulares de los terrenos, otros aportes de nitrógeno y las necesidades reales de los cultivos de acuerdo con la literatura técnica, a cuyos efectos se podrá emplear la herramienta informática SATIVUM https://www.itacyl.es/agro-y-geo-tecnologia/herramientas-para-toma-de-decisiones/sativum.

En la aplicación de estiércoles, las dosis máximas para aplicar de nitrógeno por hectárea y año estarán limitadas a una cantidad que no supere el valor de 170 kg N/ha de suelo agrícola para zona vulnerable y 210 kg N/ha de suelo agrícola para zona no vulnerable con independencia de las necesidades efectivas del cultivo.

C.4.3. DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

Se mantendrán las distancias mínimas de los aportes de las deyecciones ganaderas a masas de agua, pozos, manantiales, embalses, zonas de baño y otros puntos sensibles, respetando, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Tal y como establece en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, se respetará una zona de exclusión para el uso de purines como fertilizante agrícola alrededor de los distintos elementos del territorio indicados en la siguiente tabla:

Distancia mínima en metros para la utilización de purines		
Distancia respecto a	*Distancia en caso de aplicación por aspersión o similar*	*Distancia en caso de aplicación por bandas, inyección en suelo o similar*
Caminos	10	0
Carreteras	20	5
Núcleos de población <300 habitantes	200	50
Núcleos de población >300 habitantes	400	50
Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público)	250 o perímetro de protección declarado	50 o perímetro de protección declarado
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	15	5
Zonas de baño	200	50
Montes catalogados de utilidad pública	10	5

Tal y como establece el Decreto 5/2020, de 25 de junio, en la aplicación de estiércoles sólidos, en su caso, se respetarán las distancias indicadas en la normativa sobre aguas continentales u otras que pudieran ser de aplicación y, en su defecto, las siguientes:

Distancia mínima en metros para la utilización de estiércoles	
Distancia respecto a	*Distancia a respetar en caso de aplicación de estiércoles*
Caminos	0
Carreteras	5
Núcleos de población <300 habitantes	50
Núcleos de población >300 habitantes	50
Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público)	50 o perímetro de protección declarado
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	5
Zonas de baño	50
Montes catalogados de utilidad pública	5
Cursos de agua	2

Así mismo, tal y como establece en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, se respetará una zona de exclusión para el almacenamiento de estiércoles sólidos fuera de la granja alrededor de los distintos elementos del territorio indicados en la siguiente tabla:

Distancia mínima en metros para el almacenamiento de estiércoles sólidos fuera de la granja	
Distancia respecto a	*Distancia a respetar*
Carreteras vías de ferrocarril y otras vías públicas	10
Núcleos de población <300 habitantes	50
Núcleos de población >300 habitantes	100
Cauces de agua, lagos y embalses	25 o la determinada por el Organismo de cuenca
Pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público	200 o perímetro de protección declarado
Tuberías de conducción de agua para abastecimiento público	15
Zonas de baño	50

No obstante, aun cumpliéndose esas distancias indicadas, el riesgo de contaminación puede ser alto derivado de circunstancias locales que deben ser valoradas por el aplicador incrementando las distancias si se considera que pudiera haber riesgos especiales.

C.4.4. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESTIÉRCOLES AL TERRENO.

Para la aplicación correcta de las dosis necesarias por unidad de superficie, las abonadoras y aperos utilizados en la aplicación deberán estar correctamente calibrados en función del tipo de fertilizante, manteniéndose en buen estado. La maquinaria agrícola a emplear, tanto en el marco de la explotación agraria como por los aplicadores

autorizados, deberá cumplir con las prescripciones en cuanto a seguridad, certificaciones y registro establecidas en la normativa sectorial de aplicación y, de manera particular, en el Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre Caracterización y Registro de la Maquinaria Agrícola.

Los sistemas de aplicación de estiércoles líquidos en tierras de cultivo deberán disponer de dispositivos GPS de seguimiento permanentemente conectados a un registro informático que permita su revisión por los inspectores. La información de la aplicación de estiércoles registrada, deberá ser concordante con las anotaciones en el libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas y, simultáneamente, se anotará en libro de explotación de la actividad agrícola correspondiente.

Todo ello, sin perjuicio de que la autoridad agraria competente en materia de control de la gestión del Código de Buenas Prácticas Agrarias establezca elementos de control distintos.

C.4.5. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA, ADAPTACIÓN A LAS MTD.

Las instalaciones que destinen los estiércoles sin tratar o las sustancias sólidas o líquidas resultantes de la aplicación de la MTD 19 in situ en la granja para su aplicación en las tierras agrícolas con fines de fertilización, además de las prescripciones hasta ahora detalladas, también deberán satisfacer, al menos, las que acrediten el cumplimiento de la MTD 20, la MTD 21 y, en su caso, la MTD 22, para reducir o evitar emisiones a la atmósfera de amoniaco.

C.5. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

C.5.1. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.

Con carácter general, no se efectuará la aplicación de estiércoles en terrenos adehesados ni en otras superficies forestales, arboladas o de pastos, así como en majadales y pastizales naturales, salvo que se disponga de autorización expresa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

C.5.2. PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.

Medidas de protección específicas.– En ningún caso se realizarán vertidos directos o indirectos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos; en consecuencia, tampoco podrán efectuarse vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido al efecto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. A estos efectos, será considerado un vertido indirecto cuando se aporten estiércoles en un campo por encima de las necesidades reales del cultivo.

No se podrán realizar aportes de estiércoles a los cultivos cuando los suelos estén saturados por agua, cubiertos por nieve o helados, cuando haya aviso naranja de precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona de aplicación (https://www.aemet.es/es/portada o APP de la AEMET para dispositivos móviles) o cuando se puedan producir arrastres de nutrientes a hábitats naturales como humedales y saladares.

Además, los estiércoles líquidos no se podrán aplicar en terrenos con pendientes superiores al 15%. No obstante, si la aplicación se realiza mediante el sistema de esparcido por bandas, de inyección en el suelo o similares, se podrán aplicar estiércoles líquidos en terrenos de cultivo con pendientes superiores al 15% siempre que no haya riesgos de escorrentía.

En todo caso, se respetarán las distancias de seguridad a elementos sensibles detalladas en el apartado C.4.3.

Las aguas pluviales no contaminadas se gestionarán separadamente del resto de los flujos líquidos, considerando su aprovechamiento en otros procesos de la granja como puede ser el riego de zonas exteriores, limpieza u otros.

Vertidos a la red hidrográfica.– La Confederación Hidrográfica del Duero considera que no se va a producir vertido alguno al Dominio Público Hidráulico de aguas residuales procedentes de las instalaciones ganaderas, no siendo por ello necesario obtener la correspondiente autorización de vertido, si bien estará condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos en relación a la prohibición de efectuar vertidos de residuos ganaderos directos o indirectos que contaminen las aguas, a las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de residuos ganaderos, así como de su aplicación a los suelos.

Adaptación a las MTD.– Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas, la instalación deberá acreditar el cumplimiento de la MTD 18 en cuanto a las instalaciones de recogida y conducción y almacenamiento de purines y, en su caso, de la MTD 15 para el almacenamiento de estiércol sólido. En cuanto a la reducción de las emisiones al suelo, al agua y la atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se adoptará alguna o algunas de las técnicas descritas en la MTD 19 y todas las técnicas recogidas en la MTD 20. Si esta labor va a ser realizada por un gestor externo, la obligatoriedad de su cumplimiento así se consignará en el contrato.

Plan de control y seguimiento de las aguas subterráneas.– Mediante la toma de muestras de aguas en los piezómetros se comprobará periódicamente que no hay fugas de sustancias contaminantes, que serán comparadas con el «blanco ambiental» o «situación de partida», que se corresponderá con el estado del suelo y aguas subterráneas del emplazamiento de la actividad antes de haberse iniciado esta.

La toma de muestras y el análisis de las aguas subterráneas de la zona se desarrollará siguiendo procedimientos normalizados y acreditados.

De este modo, se analizará reglamentariamente y cada cinco años el contenido de pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno, total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre en las muestras de agua recogidas en los piezómetros (en su caso) mediante un Organismo de Control Acreditado (OCA), siendo el primer análisis considerado como «blanco ambiental», con la presentación del Informe Base. Este primer análisis se realizará en el plazo de un año desde la puesta en marcha de la actividad.

También, a los efectos de este control, y con independencia de la necesidad de los equipos indicados en el párrafo anterior, se podrán tomar como referencia las características de las aguas subterráneas procedentes de captaciones próximas a la instalación o fuentes o manantiales superficiales del entorno.

Cuando los análisis realizados detecten variaciones en las concentraciones de amonio, nitratos, nitritos, fosfatos o cobre superiores al 10% entre el piezómetro de aguas arriba y el de aguas abajo, con respecto al blanco presentado con la documentación entregada para la instrucción de este expediente o, en su caso, a las características de las captaciones aguas subterráneas próximas a la instalación, se comprobará el estado de las instalaciones de almacenamiento de los estiércoles y se realizará un estudio de la estanqueidad e impermeabilización de las mismas.

Al mismo tiempo, se seguirán mediante autocontroles anuales las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos en los piezómetros instalados. Dichos controles se podrán realizar con kits colorimétricos comerciales. Estas determinaciones se consignarán en un libro de registro que estará a disposición de las autoridades.

Si en algún autocontrol se detectan concentraciones superiores en un 10% de nitratos, nitritos o fosfatos respecto al análisis considerado como «blanco ambiental», el promotor estudiará el posible motivo y realizará un análisis mediante entidad acreditada del contenido de estos elementos en el plazo de tres meses.

D. GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE RESIDUOS.

Jerarquía en la gestión de los residuos.– Se dará prioridad a la prevención en la generación de residuos, así como a la preparación para su reutilización y reciclado. En caso de generación de residuos cuya reutilización o reciclado no sea posible, estos se destinarán a valorización, evitando, siempre que sea posible, su eliminación.

Residuos no peligrosos.– Los residuos domésticos generados se gestionarán independientemente de los residuos generados por la propia actividad. El resto de los residuos no peligrosos serán gestionados adecuadamente de acuerdo a su naturaleza y composición y a los principios de jerarquía establecidos en la legislación vigente en materia de residuos, entregándolos a un gestor autorizado para estos residuos.

Residuos peligrosos.– Los residuos peligrosos que indica el titular de la explotación en el proyecto y documentación presentada son los siguientes:

RESIDUOS PELIGROSOS			
LER(1)	*Descripción(1)*	*Proceso(2)*	*Producción estimada t/año(3)*
13 02 05*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	-	-
15 01 10*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	Limpieza, desinfección y tratamientos	0,025
15 01 11*	Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto)	Mantenimiento y limpieza	0,01
15 02 02*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas	Mantenimiento y limpieza	0,01
16 01 07*	Filtros de aceite	-	-
16 06 01*	Baterías de plomo	-	-
18 02 02*	Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones	Tratamientos veterinarios	0,02
18 02 05*	Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas	Tratamientos veterinarios y desinfección	0,09
20 01 21*-23*	Fluorescentes	-	-

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2014/955/CE o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se genera el residuo.

(3) Producción estimada de generación del residuo expresada en toneladas al año.

Los residuos zoosanitarios infecciosos, químicos y otros residuos peligrosos serán entregados a gestor autorizado para estos residuos. El promotor deberá contar con el correspondiente documento de aceptación de forma previa al inicio de la actividad.

Otros residuos.– Para cualquier otro tipo de residuo generado en la granja, el promotor deberá concertar con gestores autorizados un sistema de recogida selectiva y retirada de los mismos, cuando así esté regulado. Los residuos generados durante la fase de construcción deberán también ser gestionados conforme a lo exigido en la normativa vigente.

Obligaciones del productor inicial u otro poseedor relativas a la gestión de sus residuos.– Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Registro de productores de residuos.– A los efectos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril y de acuerdo con los datos aportados por el titular, la instalación tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos.

El código de identificación que acredita la inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la instalación como productora de residuos, en los supuestos establecidos en el artículo 35 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se concederá de oficio tras formalizar la declaración de inicio de la autorización ambiental presentada por el titular de la instalación.

Corresponde al Servicio Territorial de Medio Ambiente el registro de los residuos producidos por la actividad en el Registro de Productores y Gestores de Residuos de Castilla y León.

Modificaciones en la producción de residuos.– Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

Identificación de los residuos producidos.– Durante su almacenamiento en las instalaciones de producción, los residuos permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.

Almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado.– El almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos producidos atenderá a las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 abril. En concreto, se almacenarán en un recinto cubierto y sobre una superficie impermeable. Si los residuos son líquidos, se ubicarán sobre un cubeto de retención para posibles derrames.

Los residuos zoosanitarios infecciosos, químicos y otros residuos peligrosos deberán ser almacenados debidamente separados, si es necesario, en contenedores homologados. El tiempo máximo de almacenamiento será de seis meses contados a partir del momento de llenado del contenedor.

Preparación para la reutilización, reciclado y valorización.– Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley, y concretamente de las siguientes:

a) el papel, los metales, el plástico y el vidrio,

b) los biorresiduos,

c) los residuos textiles,

d) los residuos peligrosos, para garantizar que no contaminen otros flujos de residuos y

g) otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente.

Traslado de residuos.– El traslado de residuos en el interior del territorio del Estado atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se Regula el Traslado de Residuos en el Interior del Estado.

Archivo electrónico.– Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se deberá disponer de un archivo electrónico donde se recoja, por orden cronológico, la cantidad y naturaleza de cada residuo producido, proceso que genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación de destino del residuo.

En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico).

Se guardará la información archivada durante, al menos, 5 años, manteniéndose a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla y León-SIRECYL (módulo ACRO) se podrá realizar el mantenimiento on-line del archivo cronológico de la instalación.

Suministro de información periódica.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y teniendo en cuenta el Acuerdo de la Comisión de Coordinación en materia de residuos relativo a la remisión de memoria anual de los productores de residuos peligrosos, solo en el caso de que el centro productor haya enviado residuos peligrosos directamente a una instalación de tratamiento fuera de España, deberá presentar, antes del 1 de marzo de cada año, una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico referida al año anterior.

El modelo de memoria y el procedimiento de presentación se detalla en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/calidadambiental ruta: Residuos/Trámites/ Obligaciones de información de las empresas (memorias, declaraciones, etc.) / Memoria resumen anual de residuos).

Incidencias.– Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos peligrosos, deberán ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

ANEXO III

ADAPTACIÓN A LAS MTD

Nota: NA = no aplica

Conclusiones de las MTD		
1.Conclusiones Generales de las MTD		
1.1 Sistemas de Gestión Ambiental		
MTD1	**SI**	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
1.2 Buenas prácticas ambientales		
MTD2	**NA**	Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de las actividades
	SI	Educar y formar al personal
	SI	Establecer plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes, como la contaminación de masas de agua
	SI	Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras
	SI	Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones
1.3. Gestión nutricional		
MTD3	**SI**	Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada
	SI	Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo
	SI	Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas
	NA	Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado
MTD4	**SI**	Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción
	SI	Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado (por ejemplo, fitasa).
	SI	Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos.
1.4. Uso eficiente del agua		
MTD5	**SI**	Mantener un registro del uso del agua.
	SI	Detectar y reparar las fugas de agua.
	SI	Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos
	SI	Seleccionar y utilizar equipos adecuados para la categoría específica de animales, garantizando la disponibilidad de agua (*ad libitum*).
	SI	Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
	NO	Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado.
1.5 Emisiones de aguas residuales		
MTD6	**SI**	Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.
	SI	Minimizar el uso de agua.
	SI	Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.
MTD7	**SI**	Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de purines.
	NO	Tratar las aguas residuales.
	SI	Aplicar las aguas residuales por terreno, p. e. mediante un sistema de riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.

Conclusiones de las MTD		
1.6. Uso eficiente de la energía		
MTD8	**NA**	Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia.
	NO	Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción/refrigeración y su gestión, en particular cuando se utilizan sistemas de limpieza de aire.
	SI	Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
	NO	Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.
	NO	Uso de intercambiadores de calor. Puede utilizarse uno de los siguientes sistemas: 1. aire-aire. 2. aire-agua. 3. aire-tierra.
	NO	Uso de bombas de calor para la recuperación de calor.
	NO	Recuperación de calor con suelo recubierto con yacija calentada y refrigerada (sistema Combideck).
	SI	Aplicación de una ventilación natural.
1.7 Emisiones acústicas		
MTD9	**NA**	Establecer y aplicar un plan de gestión del ruido
MTD10	**SI**	Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles.
	SI	Ubicación del equipo.
	SI	Medidas operativas
	NA	Equipos de bajo nivel sonoro
	NO	Equipos de control de ruidos
	NO	Atenuación del ruido
1.8. Emisiones de polvo		
MTD11		a) Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. Para ello puede aplicarse una combinación de las técnicas siguientes:
	NA	1. Utilizar una yacija más gruesa (p. ej. paja larga o virutas de madera en lugar de paja picada).
	NA	2. Aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo (p. ej. a mano).
	SI	3. Alimentación *ad libitum*.
	SI	4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
	NO	5. Instalar separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos
	NO	6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento.
		b) Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una de las técnicas siguientes:
	NO	1. Nebulizadores de agua
	NO	2. Pulverización de aceite
	NO	3. Ionización
		c) Tratamiento del aire de salida mediante un sistema de depuración de aire, en particular:
	NO	1. Colector de agua
	NO	2. Filtro seco
	NO	3. Depurador de agua
	NO	4. Depurador húmedo con ácido
	NO	5. Biolavador (o filtro biopercolador)
	NO	6. Sistema de depuración de aire de dos o tres fases
	NO	7. Biofiltro

Conclusiones de las MTD		
1.9. Emisiones de olores		
MTD12	**NA**	Establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores
MTD13	**NA**	Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/explotación y los receptores sensibles.
	SI	Sistema de alojamiento adecuado
	SI	Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal
	NO	Utilizar un sistema de depuración de aire
		Almacenamiento de estiércol:
	NO	1. Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento
	NO	2. Situar el depósito teniendo en cuenta la dirección general del viento y/o adoptar medidas para reducir su velocidad alrededor y sobre su superficie
	SI	3. Reducir al mínimo la agitación del purín
		Procesar el estiércol con una de las técnicas siguientes para minimizar las emisiones de olores durante (o antes de) la aplicación al campo
	*	1. Digestión aeróbica (aireación) de purines.
	NA	2. Compostar el estiércol sólido.
	*	3. Digestión anaeróbica.
		Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo del estiércol:
	SI	1. Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines.
	*	2. Incorporar el estiércol lo antes posible
1.10. Emisiones del almacenamiento de estiércol sólido		
MTD14	*	Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de estiércol sólido.
	*	Cubrir los montones de estiércol sólido.
	*	Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.
MTD15	*	Almacenar el estiércol sólido en un cobertizo.
	*	Utilizar un silo de hormigón para el almacenamiento de estiércol sólido.
	*	Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un sistema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía.
	*	Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el estiércol sólido durante los períodos de no aplicación
	*	Almacenar el estiércol sólido en montones en el campo, lejos de cursos de agua en los que pudiera producirse escorrentía líquida.
1.11 Emisiones del almacenamiento de purines		
MTD16		a) Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una combinación de las técnicas siguientes:
	SI	1. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.
	SI	2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aire sobre la superficie del purín, disminuyendo nivel de llenado del depósito.
	SI	3. Reducir al mínimo la agitación del purín
		b) Cubrir el depósito del purín. Para ello puede aplicarse una de las técnicas siguientes:
	NO	1. Cubierta rígida.
	NO	2. Cubiertas flexibles.
	SI	3. Cubiertas flotantes.
	NO	c) Acidificación de los purines.

(*) Su aplicabilidad está condicionada conforme a la técnica MTD 19 establecida.

(*) Su aplicabilidad está condicionada conforme a la técnica MTD 19 establecida.

Conclusiones de las MTD		
MTD17	SI	Reducir al mínimo la agitación del purín.
	SI	Cubrir la balsa de purines con una cubierta flexible y/o flotante
MTD18	SI	Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas.
	SI	Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad para conservar los purines durante los períodos de no aplicación sobre el terreno
	SI	Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los purines
	SI	Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables, p. ej. con arcilla o un revestimiento plástico (o doble revestimiento).
	SI	Instalar un sistema de detección de fugas, p. ej. una geomembrana, una capa de drenaje y un sistema de conductos de desagüe.
	SI	Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año.
1.12. Procesado in situ del estiércol		
MTD19	*	Separación mecánica de los purines
	*	Digestión anaeróbica del estiércol en una instalación de biogás.
	NA	Utilización de un túnel de secado exterior del estiércol.
	*	Digestión aeróbica (aireación) de purines.
	*	Nitrificación-desnitrificación de purines.
	NA	Compostaje del estiércol sólido
1.13. Aplicación al campo del estiércol		
MTD20	SI	Analizar el terreno donde va a esparcirse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía,
	SI	Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol (dejando una franja de tierra sin tratar)
	SI	No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía
	SI	Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de fósforo del estiércol y las características del suelo
	SI	Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de nutrientes de los cultivos.
	SI	Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya signos de escorrentía
	SI	Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames
	SI	Comprobar que la maquinaria utilizada para la aplicación del estiércol está en buen estado y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada
MTD21	NA	Dilución de los purines, seguida de técnicas tales como un sistema de riego de baja presión.
	SI	Esparcidor en bandas, aplicando una de las siguientes técnicas: 1. Tubos colgantes. 2. Zapatas colgantes.
	NO	Inyección superficial (surco abierto).
	SI	Inyección profunda (surco cerrado).
	NO	Acidificación de los purines.
MTD22	*	Incorporar el estiércol al suelo lo antes posible.
1.14. Emisiones generadas durante el proceso de producción completo		
MTD23	SI	Estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso de producción

(*) Deberá aplicarse una o varias de las técnicas señaladas conforme a lo establecido en el punto C.2.1 de apartado 3. Fase de Explotación del Anexo II

(*) Su aplicabilidad está condicionada conforme a la técnica MTD 19 establecida

Conclusiones de las MTD		
1.15. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso		
MTD24	SI	Balance de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales
	SI	Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
MTD25	SI	Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total
	NO	Cálculo mediante la medición de la concentración de amoniaco y el índice de ventilación aplicando métodos normalizados
	SI	Estimación utilizando factores de emisión
MTD26	NA	Supervisar periódicamente las emisiones de olores al aire
MTD27	NA	Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la tasa de ventilación aplicando métodos normalizados
	NA	Estimación utilizando factores de emisión
MTD28	NA	Verificación del funcionamiento del sistema de depuración del aire
	NA	Control del funcionamiento efectivo del sistema de depuración de aire
MTD29	SI	Registro de Consumo de agua.
	SI	Registro de Consumo de energía eléctrica.
	SI	Registro de Consumo de combustible.
	SI	Registro de Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda.
	SI	Registro de Consumo de pienso.
	SI	Registro de Generación de estiércol.
2. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA CRÍA INTENSIVA DE CERDOS		
2.1. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos		
MTD30		a) Sistemas de estabulamiento
	SI	0. Una fosa profunda (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado)
	NA	1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS
	SI	2. Fosa de purín con paredes inclinadas (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS
	NA	3. Rascador para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado). PARA TODOS LOS CERDOS
	SI	4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).
	SI	5. Fosa reducida de purín (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde
	NA	6. Sistema de cama de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde - Lechones destetados
	NA	7. Alojamiento en casetas/barracas (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdas en apareamiento y gestantes - Cerdos de engorde - Lechones destetados
	NA	8. Sistema de sustitución de paja (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdos de engorde - Lechones destetados
	NA	9. Suelo convexo y canales de agua y purín separados (en el caso de corrales parcialmente emparrillados). Cerdos de engorde - Lechones destetados
	NA	10. Corrales con cama con generación combinada de estiércol (purín y estiércol sólido). Cerdas en lactación
	NA	11. Casetas de descanso y alimentación sobre suelo sólido (en el caso de corrales con cama). Cerdas en apareamiento y gestantes
	NO	12. Colector de estiércol (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado)., Cerdas en lactación
	NA	13.Recogida de estiércol en agua Cerdos de engorde - Lechones destetados
	NO	14. Cintas de estiércol en forma de V (cuando el suelo está parcialmente emparrillado). Cerdos de engorde
	NA	15. Combinación de canales de agua y de purín (cuando el suelo está totalmente emparrillado). Cerdas en lactación

Conclusiones de las MTD		
	NA	16. Pasillo exterior con cama (cuando el suelo es de hormigón sólido). Cerdos de engorde
	NA	b) Refrigeración de los purines PARA TODOS LOS CERDOS
	NA	c) Utilización de un sistema de depuración de aire, PARA TODOS LOS CERDOS
	NO	d) Acidificación de los purines, PARA TODOS LOS CERDOS
	NO	e) Utilización de bolas flotantes en la fosa del purín. Cerdos de engorde

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

No obstante, V.E. resolverá lo que proceda.

Valladolid, 22 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-30102026-211-29